

大法官講堂： 中華民國憲法及政府（二）

第十三講

監察院

授課教師：湯德宗教授

國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

監察院

-- 政治責任或法律責任的追究者？

湯德宗

憲法有聲書

目 次

壹、監察院定位 (§90)

一、什麼是「監察權」？

1. 監察權之核心

孫中山：監察權（糾察權）即彈劾權(impeachment)

Q 何謂「彈劾」？與「懲戒」有別？

2. 廣義監察權

同意、審計 & 糾彈（彈劾、糾舉）原皆屬「立法權」

Q 何以應獨立成為一部門（五院之一）？

孫中山：「現在立憲各國，沒有不是立法機關兼有監督的權限；那權限雖然有強有弱，總是不能獨立，因此生出無數弊病。比方美國糾察權歸議院掌握，往往擅用此權，挾制行政機關，使他不得不頹首聽命，因此常常成為議院專制，除非有雄才大略的總統，如林肯、麥堅尼、羅斯福等才能達到行政獨立之目的。況且照正理上說，裁判人民的機關已經獨立，裁判官吏的機關卻仍在別的機關之下，這也是理論上說不〔過〕去的，故此這機關也要獨立。」（氏著，〈三民主義與中國民族之前途〉，《全集》，冊三，頁14）

2.1 為使「行政」獨立（免於「立法」之挾持）

Q 孫氏所言者為「內閣制」（行政向立法負責）或「總統制」（行政、立法相互制衡）？

Q 內閣制（行政向立法負責）下，需「行政獨立」？

2.2 官吏與人民同視

Q 何謂「裁判官吏的機關」？指立法院（議院）？

Q 「彈劾」官吏＝「裁判」官吏？似未考量「審檢分隸」要求？

3. 「監察」之本質

3.1 監察之客體？

順應民意，追究政治責任？或

針對行為失檢（失職或違法），追究法律責任？

3.2 監察院之組織？

民選政治機關？專業司法機關？介乎兩者間之準司法機關？

二、監察院定位遞嬗

1. 憲法本文

間接民選代表組成之最高監察機關

1.1 監察權專屬於中央（§107-(13)）

1.2 監察院 ↔ 行政院

- 旨在監督行政院（§96）
- 單獨提出法律案權（釋字 3）
- 概算不獨立

1.3 監察院 ↔ 立法院

- 監院組織之法律保留（§106）
- 民意代表非屬糾彈之對象（釋字 14）
- 無需到立院報告、備詢（釋字 461）

1.4 監察院 ↔ 司法、考試、監察院

- 司法、考試院「人員」亦受監察 (§99)
- 監察院人員亦受司法審判
- 因事物本質所限，考試院僅能制衡監察院所屬公務員
- 監察院人員亦受監察？
(本文無規定→ 增修 §7-IV)

2. 1992 二次增修～

專家合議制之最高監察機關 (已非民意機關)

釋字 76 (監察院相當民主國家國會) →

釋字 325 (監察院已非中央民意機構)

2.1 喪失「同意權」喪失 (→國大 →立法院)

Q 同意權之性質？

2.2 保留「糾正權」

Q 糾正之標準？

Q 修憲後仍應保有糾正權？

2.3 彈劾、糾舉之性質？

Q 何謂「失職」？應作為彈劾、糾舉之事由？

2.4 審計

Q 審計獨立之內涵？

Q 對誰獨立？

貳、監察院的職權 (§90)

一、彈劾

1. 對總統、副總統之彈劾

1.1 本文 (§100)

- 事由：未規定 (似為追究「政治責任」，為「罷免」)

總統之前行程序)

- 提議程序 (1/4 提議* 1/2 審查*1/2 決議)
- 後續程序

§ 30-I-(2) (召開國大臨時會) &

§ 27-I-(2) (由國大罷免) →

總統副總統選舉罷免法(43/03/13) §9-I (以國代總額過半數之贊成票通過之)

1.2 1992 二次增修 (§15-V; 監察法 (81/10/30) §5)

- 事由：未規定
- 提議程序 (1/2 提議* 2/3 決議)

Q 為何提高門檻? (原 $1/4 * 1/2 \rightarrow 1/2 * 2/3$)

- 後續程序：不變 (同前)

1.3 1994 三次增修 (§6-V)

- 事由：未規定
- 提議程序：不變 ($1/2 * 2/3$)
- 後續程序 (三次增修 §2-X)

解職門檻提高：原國代總額 $1/2 \rightarrow$ 總額 $2/3$ 之同意

1.4 1997 四次增修 (§4-V)

改由立法院提議 (立法院職權行使法 §§42~44), 交國大審議

- 事由：犯內亂或外患罪
- 提議門檻：不變 (立委總額 $1/2 * 2/3$)
- 解職門檻：不變 (國代總額 $2/3$ 同意) →

「國民大會議決總統、副總統彈劾案辦法」
(87/07/30) §7

1.5 2005 七次增修 (§4-VII)

仍由立法院提議，但改交大法官組成憲法法庭審理

- 事由：無規定（原「犯內亂或外患罪」等字刪除）
立法院職權行使法（99/06/15） §42 配合刪除「犯內亂或外患罪」等字
- 提議門檻：不變（立委總額 $1/2 * 2/3$ ）
- 解職門檻：未規定（大法官審理案件迄未配合增定）

憲法訴訟法草案（97/10/31）§55-I & II（大法官現有總額 $3/4$ 參與評議 * 參與評議大法官 $3/4$ （但不得低於總額 $2/3$ ）同意→ 彈劾有理由之判決）大法官審理案件法修正草案（102/01/07）§74（大法官現有總額 $3/4$ 參與評議 * 參與評議大法官 $1/2$ 以上同意→ 受理（否則應不受理）；參與評議大法官 $3/4$ 以上同意→ 彈劾成立判決（否則應為彈劾不成立判決）

2. 對中央及地方「公務人員」之彈劾

- 中央公務人員

Q 含政務官（政務人員）？

- 地方公務人員

Q 含民選地方行政首長及一級局處首長（政務官）？

Cf. 台南市長賴清德彈劾案

- 何以提議人數加嚴？（§97-II → 增修 §7-III）

3. 中央、地方民意代表？

釋字 14（各級民意代表不受監察院之糾彈）

釋字 33（地方議長處理會務如有不當，應由議會制裁，非屬監察之對象）

4. 彈劾其他三院「人員」

司法院、考試院人員（§99 → 增修 §7-III）

監察院人員（增修 §7-IV）

4.1 事由

違法或失職：§97-II；監察法 §6→（新）公務員懲戒法（104/05/20）§23）

列舉規定：法官法(100/07/06) §30-II（個案評鑑）→ §49

4.2 審查程序

- 二人提議（監察法 §§6, 7）
- 九人審查&提出（監察法 §§ 8, 9, 10）
- 迴避（監察法 §11）

5. 彈劾案之審理

5.1 對總統、副總統之彈劾

§100（國民大會）→

七次增修 §5-IV（大法官組成憲法法庭）

5.2 對其他人員之彈劾

監察法 §8（懲戒機關）

司法院公懲會：（舊）公懲會組織法 (82/08/04) §1；

（新）公懲會組織法（104/05/20 全文修正，105/5/2 施行）§1

（舊）公務員懲戒法（82/08/04）§§18, 19；

（新）公務員懲戒法（104/05/20 全文修正，105/05/02 施行）§§23, 24

法官法 §§47, 48（職務法庭）

Q何以法官懲戒案件最終仍交司法「自律」？

6. 彈劾成立之結果

6.1 公務員懲戒種類

(舊)公務員懲戒法(82/08/04) §9-I

(新)公務員懲戒法(104/05/20)全文修正，105/05/02 起施行

- 免除職務(新法 §11)
- 撤職(舊法 §11；新法 §12)
- 剝奪、減少退休(職、伍)金(新法 §13)
- 休職(舊法 §12；新法 §14)
- 降級(舊法 §13；新法 §15)
- 減俸(舊法 §14；新法 §16)
- 罰款(新法 §17)
- 記過(舊法 §15；新法 §18)
- 申誡(舊法 §16；新法 §19)

6.2 政務人員懲戒種類

- 免除職務(新法 §9-IV)
- 撤職(舊法 §9-II；新法 §9-IV)
- 剝奪、減少退休(職、伍)金(新法 §9-IV)
- 減俸(新法 §9-IV)
- 罰款(新法 §9-IV)
- 申誡(舊法 §9-II；新法 §9-IV)

6.3 法官懲戒種類(法官法 §50)

- 免職
- 撤職
- 轉任(非法官職)
- 罰款
- 申誡

二、糾舉權 (§§90, 97-II)

1. 監察法 §19 (應為急速處分時，三人以上之審查及決定)
2. 另付審查 (監察法 §20)
3. 處理程序 (監察法 §§21, 22, 23)

三、審計權 (§90)

1. 決算之審核及報告 (§105)
2. 獨立行使職權
審計法 §10；
審計人員任用條例 §8
3. 職權
 - 3.1 「審計」意涵 (審計法 §2)
 - 3.2 財務責任 (審計法 §§2(6), 71)
 - 3.3 審計剔除、繳還或賠償案件應通知該負責機關限期追繳 (審計法 §78)

四、糾正權 (§97-I)

1. 提出 (監察法 §24)
Q 事由為何？ (§96？)
2. 受糾正機關之處理 (監察法 §25)

五、調查權 (§95)

釋字 325 (監察院雖非國會，調查權仍「專屬」於監察院)

Q 關於 (人？事？) 的調查權？

Cf. 釋字 729

1. 監察法 §26 (持監察證、調查證進行調查、詢問)
2. 有關證件之封存及攜去 (監察法 §27)
3. 要求協助 (監察法 §§28, 29)
4. 委託調查 (監察法 §30)

六、受理公職人員財產申報

1. 公職人員財產申報法（103/01/29）
 - § 1（目的）
 - § 2（適用人員）
 - § 3（申報期限）
 - § 4（受理機關）
 - § 5（財產界定）
 - § 6（彙整造冊供人閱覽、定期刊登政府公報並上網公告）
 - § 7（強制信託）
2. 監察院組織法（99/05/19）§10-(4)

參、監察院的組織

一、監察院之組成

1. 院長、副院長
 - 1.1 產生
 - §92（監察委員互選）
 - 增修 §7-II（總統提名，經立法院同意任命）
 - 1.2 任期
 - 六年（§93；增修 §7-II）
 - 1.3 職權
 - 監察院院長綜理院務，並監督所屬機關（監察院組織法 §6-I）
 - 院長為監察院會議主席（監察院組織法 §7）
 - 不得干涉彈劾案（監察院組織法 §12）

2. 監察委員
 - 2.1 名額 (§91 → 增修 §7-II)
29 人
 - 2.2 資格
監察院組織法 §3 之 1
 - 2.3 任期
六年 (§93；增修 §7-II)
 - 2.4 兼職禁止 (§103)
釋字 15, 19, 20, 22, 24, 25, 81, 120(參本講「解釋要旨」)
 - 2.5 獨立行使職權 (增修 §7-V)
3. 監察院會議
4. 各委員會
 - 委員會之設置 (監察院組織法 §3)
 - 各委員會 (監察院各委員會組織法 §2)
5. 審計部和審計長
 - 5.1 審計部
 - 職掌 (監察院組織法§4, 審計部組織法(99/05/05) §5)
 - 審計會議 (審計部組織法 § 12)
 - 5.2 審計長 (§§ 104, 105)
 - 職權 (監察院組織法 §5；審計部組織法 §5)
 - 資格 (審計部組織法 §2)
 - 保障 (釋字 357)
📖 湯德宗,〈大法官有關「權力分立原則」解釋案之研析〉,輯於氏著《違憲審查與動態平衡：權力分立新論・卷二》,頁 361~362 (2014 年,增訂四版)
6. 監察院各單位 (監察院組織法 §10)

監察業務處、監察調查處、公職人員財產申報處、秘書處、綜合規劃室、資訊室。

肆、監察院改制方案

一、監察院「檢察機關化」(常設「獨立檢察官」若干人)

📖 湯德宗，〈新世紀憲改工程-- 弱勢總統制改進方案〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論・卷一》，頁 87～91（2014 年，增訂四版）。

1. 人數應再減
2. 任期（仍為六年，但應明定不得連任）
3. 改採「間隔任期」（每兩年改組其中三分之一）
4. 職權：限於調查、起訴「憲法機關」成員之「重大違法行為」
 - 「重大」指涉及「政府倫理」(government ethics)之違法行為（例如貪瀆）
 - 「憲法機關」含立法院（立法委員亦應受監察）
 - 配置專業調查機關，協助調查
5. 強化監委資格規定，確立專業要求

二、廢除監察院

1. 原有職權悉數轉移
 - 「審計部」改隸立法院？
 - 📖 如何維持審計獨立？
 - 彈劾權？
 - 糾舉權？
2. 對憲法結構的衝擊？
 - 如為內閣制？

- 如為總統制？

三、強化現有檢察體系

1. 最高檢設置「特偵組」

法院組織法(95/02/03, 104/07/01)§63 之 1(105/12/07 廢)：

I 最高法院檢察署設特別偵查組，職司下列案件：

一、涉及總統、副總統、五院院長、部會首長或上將階級軍職人員之貪瀆案件。

二、選務機關、政黨或候選人於總統、副總統或立法委員選舉時，涉嫌全國性舞弊事件或妨害選舉之案件。

三、特殊重大貪瀆、經濟犯罪、危害社會秩序，經最高法院檢察署檢察總長指定之案件。

II 特別偵查組置檢察官六人以上，十五人以下，由最高法院檢察署檢察總長指定一人為主任，該組之檢察官、檢察事務官及其他人員，由最高法院檢察署檢察總長自各級法院檢察署中調最高法院檢察署辦事。

- #### 2. 法院組織法 §64 條（檢察一體原則）檢察總長、檢察長得親自處理所指揮監督之檢察官之事務，並得將該事務移轉於其所指揮監督之其他檢察官處理之。

3. 法院組織法 §66

（第 1 項）最高法院檢察署檢察總長，特任；主任檢察官，簡任第十四職等；檢察官，簡任第十三職等至第十四職等。

（第 7 項）最高法院檢察署檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，任期四年，不得連任。

（第 9 項）最高法院檢察署檢察總長除年度預算案及法律案外，無須至立法院列席備詢。

（第 10 項）最高法院檢察署檢察總長因故出缺或無法視事時，總統應於三個月內重新提出人選，經立法院同意任命之，其任期重行計算四年，不得連任。

【學思策問】

Q 我國現制下有無設立「廉政署」之必要？如有，宜隸屬於哪個憲法機關？

Q 可由監察院監督人權發展狀況，逐年提出國家人權報告？

【進階閱讀】

湯德宗，〈新世紀憲改工程〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論・卷一》，頁 53 以下、頁 94～98（2014 年，增訂四版）。

MICHAEL J. GERHARDT, THE FEDERAL IMPEACHMENT PROCESS: A CONSTITUTIONAL AND HISTORICAL ANALYSIS (1995).